



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1499 del 23/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2613 del 22/09/2026

OGGETTO: Appalto per la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione (Sai) per titolari di protezione internazionale Lotto n.1 cat. Ordinari PROG - 365 - PR-4 CUP C89G25001200001 CIG BADCF087C1 Liquidazione acconto 2026 -Associazione Comunità progetto Sud

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con Determinazione RS 403 del 22/12/2025 RG n. 2304 del 30/12/2025 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione (Sai) di carattere ordinario per titolari di protezione internazionale e in favore di minori stranieri non accompagnati. D.M. 18 Novembre 2019 – linee guida, art. 7 comma 3 lettere a) e c), triennio 2026/2028 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 108 co. 2 del d.lgs. 36/2023 a mezzo di gara elettronica;
- che con la stessa determina è stato precisato che l'espletamento della procedura di gara sarebbe stato demandato alla CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- che con nota del 25/05/2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 44025 di pari data la CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha trasmesso la Determinazione dirigenziale RG n. 1817 del 25/05/2026, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione (Sai) per titolari di protezione internazionale Lotto n. 1 categoria Ordinari PROG - 365 - PR-4 al costituendo R.T.I. Associazione Comunità Progetto Sud ETS(capogruppo) con sede in Lamezia Terme (CZ) in Via Conforti - Codice Fiscale: 92001590790- P.IVA: 02243290794- Consorzio Officine Solidali Società Impresa sociale Consortile a Responsabilità Limitata (mandante) con sede in Roma(RM) in Via dei Monti di Pietralata n. 16- Codice Fiscale/P.IVA: 16080331008 che indica quale esecutrice INRETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Lamezia Terme (CZ) in Via Giolitti n. 8- C.F./P.IVA: 02361540798,
- che è stata acquisita agli atti tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti, giusta nota trasmissione consegna atti di gara da parte della CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria acquisita al protocollo dell'Ente al n.44406 del 27/05/2026
- con verbale del 29 maggio 2026 prot. 45120 di pari data, vista la natura particolare del servizio, che non consente sospensione o interruzione trattandosi di accoglienza residenziale rivolta a soggetti particolarmente fragili è stato consegnato, sotto riserva di legge, il servizio di accoglienza ed integrazione di carattere ordinario per titolari di protezione internazionale a partire dal 01 giugno 2026 al 31 dicembre 2028;
- in data 04/06/2026 è stato costituito il raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) denominato "RTI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PROGETTO SUD ETS – Consorzio Officine Solidali Società Impresa sociale Consortile a Responsabilità Limitata, autenticato nella sottoscrizione dal notaio dott. Sebastiano Panzarella al n.29109 di repertorio, n. 18796 della raccolta, registrato a Lamezia Terme il 05/06/2024 al n. 1849 serie 1T, nel quale si

conveniva che le attività oggetto del servizio saranno ripartite secondo quanto previsto nella dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione dell'RTI: Associazione Progetto Sud ETS (capogruppo) per la quota del 54,00% (cinquantaquattro per cento) ed per la quota del 46,00% (quarantasei per cento) Consorzio Officine Solidali Società Impresa sociale Consortile a Responsabilità Limitata;

- che con determinazione RS n. 152 del 27/05/2026 RG n. 830 del 28/05/2026 è stata impegnata la somma necessaria alla realizzazione del progetto;
- il 17/09/2026 è stato stipulato contratto d'appalto tra il Comune e il raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) denominato "RTI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PROGETTO SUD ETS – Consorzio Officine Solidali Società Impresa sociale Consortile a Responsabilità Limitata".

VISTA:



la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 60734 del 28/07/2026 con la quale il RTI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PROGETTO SUD ETS – Consorzio Officine Solidali Società Impresa sociale Consortile a Responsabilità Limitata ha comunicato che per tutta la gestione del progetto le componenti dello stesso avrebbero proceduto come da normativa vigente alla fatturazione separata dell'importo rendicontato.

ATTESO CHE:

- l'art 68 co. 8 del D.Lgs 36/2023 statuisce che "Il rapporto di mandato non determina di per se organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali";
- il principio di diritto n° 17 del 17.12.2018 dell'Agenzia dell'Entrate consente alle singole imprese associate del RTI di assolvere, nei confronti della stazione appaltante, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633, relativamente ai lavori

CONSIDERATO CHE risultano attivi il 20% dei posti del progetto giusta comunicazione del 21/09/2026;

VISTO

- che l'Ente gestore Associazione Comunità progetto Sud Ets ha emesso fattura n 150/PA del 21/09/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n° 73403 del 21/09/2026 relativamente al primo acconto del finanziamento ministeriale spettante per il progetto Sai cat. Ordinari, anno 2026;
- che nel mese di maggio 2026 è stata inviata dal Ministero dell'Interno la somma di € 238.876,40 incassata dal Comune sul capitolo in entrata 2035/3 del bilancio 2026;
- che pertanto allo stato attuale è possibile liquidare all'ente gestore Associazione Comunità progetto Sud ETS l'acconto spettante per il 2026 pari ad a € 42.541,56;

VISTI

- il verbale del 22/09/2026 di monitoraggio delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali del Dec, D.ssa Lucia Molinaro, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 73536 di pari data;
- la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura 150/PA del 21/09/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n° 73403 del 21/09/2026 di € 42.541,56 IVA esente, presentata da Associazione Comunità Progetto Sud ETS in qualità di Capofila del RTI aggiudicatario del servizio";

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO E NECESSARIO liquidare all'avente diritto l'intera somma fatturata;

PRESO ATTO:

- che il CUP è C89G25001200001
- che il CIG è BADCF087C1

- che il DURC risulta valido fino al 01/10/2026;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione effettuata;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

PRESO ATTO

- che è stata effettuata richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 100 D.Lgs 159/2011 attraverso il sistema B.D.N.A. con prot. 0042884 del 28/04/2026 per l'Associazione Comunità Progetto Sud ETS
- che il sistema B.D.N.A. ha dato risposta alla richiesta di informazione antimafia per l'Associazione Comunità Progetto Sud ETS in data 08/07/2026;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare, pari a € 42.541,56

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione degli importi per come esposti;

VISTI

- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

VERIFICATA l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

VERIFICATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

CONSIDERATO che alla dipendente D.ssa Gisella Ferraro è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare** la somma di € 42.541,56 ad Associazione Comunità Progetto Sud ETS in qualità di capofila dell' "RTI, tramite accreditato su C/C dedicato sull' IBAN indicato nella fattura allegata, a titolo di acconto del finanziamento Ministeriale spettante per il progetto SAI categoria Ordinari anno 2026;
- **di prelevare** la suddetta somma, impegnata con determinazione RS n. 152 del 27/05/2026 RG n. 830 del 28/05/2026 dal capitolo 1917/3 - Piano dei conti n° sul piano dei conti n° 1.03.02.13.001 anno 2026;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art, 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare che**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Gisella Ferraro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare** la somma di € 42.541,56 ad Associazione Comunità Progetto Sud ETS in qualità di capofila dell' "RTI, tramite accredito su C/C dedicato sull' IBAN indicato nella fattura allegata, a titolo di acconto del finanziamento Ministeriale spettante per il progetto SAI categoria Ordinari anno 2026;
- **di prelevare** la suddetta somma, impegnata con determinazione RS n. 152 del 27/05/2026 RG n. 830 del 28/05/2026 dal capitolo 1917/3 - Piano dei conti n° sul piano dei conti n° 1.03.02.13.001 anno 2026;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare che**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2613 del 22/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 283 del 23/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5836	1	1-389-1	COMUNITA' PROGETTO SUD	42.541,56

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.